



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

Oggetto: **FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SISTEMI GC/MS DA DESTINARE AI LABORATORI DI CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SRA INSTRUMENTS SPA PER COMPLESSIVI EURO 380.942,62+ IVA, CIG B925CD9715**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTE

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- RICHIAMATI** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”) in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante la delega al governo in materia di contratti pubblici e il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- DATO ATTO** che alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l’acquisizione della fornitura in oggetto e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- PREMESSO**
- con propria determinazione a contrarre n. 2055 del 12/11/2025, e successiva determinazione n. 2111 del 18/11/2025 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato di questa Agenzia è stata indetta una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento in appalto della “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SISTEMI GC/MS DA DESTINARE AI LABORATORI DI CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI, il cui importo complessivo a base di gara ammonta ad € 380.942,62 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 330,00;
 - che l’appalto di cui trattasi è costituito da un unico lotto di aggiudicazione;
 - che l’affidamento in oggetto è stato inserito nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1071 del 10/07/2025 e aggiornato da ultimo con la Determinazione della Direttrice Generale n. 2508 del 22/12/2025, individuato con il codice Unico di intervento CUI F921373409202500003;
 - che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice dei Contratti;
 - che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Elia Tronci, dirigente del Servizio Laboratorio di Portoscuso, e che il responsabile del procedimento della procedura aperta è il Direttore del Servizio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Provveditorato ed economato, Dott. Livio Sanna;

DATO ATTO

- che il Bando e la documentazione di gara è stata pubblicata secondo le disposizioni di legge nei seguenti canali: sulla GUUE in data 19/11/2025, nella Sezione BANDI E GARE del profilo committente (ARPAS) in data 19/11/2025 e nella sezione "Bandi" del portale gare della RAS "SARDEGNACAT"; che il codice identificativo della procedura di gara su CAT è rfq_475001
- che la prima seduta di apertura ed esame della busta contenente la documentazione amministrativa a cura del Seggio di gara, finalizzata all'ammissione degli operatori economici, si è tenuta in data 22/12/2025. L'unica offerta è stata presentata da parte della Società:

- SRA INSTRUMENTS SPA, Codice fiscale/Partita I.V.A. 12844250154 e sede legale in via alla Castellana n. 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

- che dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico SRA Instruments S.p.a. il seggio rileva la completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese, corrispondenti a quanto richiesto dalla lex specialis ai fini dell'ammissione alla procedura;

VISTA

la Determinazione n. 2584 del 30/12/2025, adottata dalla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità Laboratori e Procedure Operative Dott.ssa Emanuela Venturini, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica dell'unica offerta presentata e ammessa alla successiva fase di gara;

DATO ATTO

che tramite protocollo interno n. 4935 del 05/02/2026 sono state acquisite le risultanze della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, contenute nei verbali nn. 1 e 2 del 20/01/2026 e del 29/01/2026, dai quali si evince che l'offerta dell'operatore economico è congrua e conforme a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto;

CONSIDERATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che, in base all'offerta economica presentata dall'operatore SRA INSTRUMENTS S. P.A, l'importo di aggiudicazione è pari a € 373.000,37 (trecentosettantatremila/37) esclusa IVA e oneri per la sicurezza di natura interferenziale;

TENUTO CONTO che nell'ambito della Procedura aperta informatizzata mediante utilizzo della piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento della "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SISTEMI GC/MS DA DESTINARE AI LABORATORI DI CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI – CIG B925CD9715" sono state avviate e positivamente concluse le verifiche sul possesso dei requisiti generali e di ordine speciale dichiarati dall'Operatore Economico SRA Instruments S.p.a. - P. IVA 12844250154 comunicate dal Servizio Provveditorato ed economato di questo Agenzia con il protocollo n. 14027 del 30/03/2026;

DATO ATTO che in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale, in data 19/02/2026, mediante BDNA, numero protocollo PR_CAUTG_Ingresso_0061365_20260219, è stata presentata la richiesta di Informativa antimafia, di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159;

VERIFICATO che la stessa risulta ancora in fase istruttoria;

VISTO che il decreto 159/2011 stabilisce che scaduti i trenta giorni, dalla consultazione della BDNA, è possibile procedere alla stipula dei contratti urgenti anche in assenza dell' informativa, ovvero fatta salva la possibilità di recesso dal contratto da parte di questa Amministrazione in caso di una "informativa" non liberatoria, (clausola risolutiva espressa), detta clausola verrà inserita all'interno del contratto;

ACQUISITA l'autocertificazione in cui l'impresa SRA INSTRUMENTS S.P.A., dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del codice antimafia;

DATO ATTO che, al fine di garantire la copertura finanziaria della gara, con la determinazione 2055 /2025 del 12/11/2025 sulla base dell'importo complessivo a base d'asta è stato assunto l'impegno n. 3250000990, in seguito rinumerato per effetto delle procedure di riaccertamento residui di cui a determina n. 567 del 07/04/2026 avente ad oggetto " *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e determinazione FPV al 31/12 /2025 – Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative*", con n. 3260000428,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

sul capitolo SC03.2052 "Acq. att. str. DGR38/27" dell'ultimo Bilancio di previsione 2025-2027 approvato, annualità 2025, per un importo complessivo pari a € 465.000,00 IVA inclusa;

RITENUTO di imputare l'impegno rinumerato n. 3260000428 all'operatore economico SRA INSTRUMENTS SPA a seguito della aggiudicazione della procedura di gara;

CONSIDERATO il ribasso effettuato in sede di offerta economica dalla SRA INSTRUMENTS SPA., si da atto che le economie di spesa pari a € 9.536,95 di cui all'impegno sopra-citato verranno contabilizzate in fase di riaccertamento residui;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. a) non si applica il termine dilatorio di trentadue giorni per la stipulazione del contratto, in quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta;

alla luce di quanto espresso e specificato, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

ART.1 Di prendere atto delle valutazioni e dell'istruttoria effettuata dal RUP, accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l'adozione del presente provvedimento finale;

ART.2 Di approvare i verbali del Seggio di gara del 22/12/2025 ed i verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 e 2 del 20/01/2026 e del 29/01/2026 che, allegati in copia al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto;

ART.3 Di disporre l'aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS.N. 36/2023 "L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SISTEMI GC /MS DA DESTINARE AI LABORATORI DI CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI, per un importo, risultante dall'offerta economica presentata dall'operatore economico, pari ad € 373.000,37 (trecentosettantatremila/37) oltre iva di legge e oneri per della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a euro 330,00, in favore dell'impresa SRA INSTRUMENTS SPA, Codice fiscale/Partita I.V.A. 12844250154 e sede legale in via alla Castellana n. 3 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI);

ART.4 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. a) non si applica il termine dilatorio di trentadue giorni per la stipulazione del contratto, in quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta;

ART.5 Di prevedere nel contratto la clausola risolutiva espressa nel caso in cui all'esito delle verifiche disposte in merito all'informativa antimafia emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

ART.6 Di dare atto che l'impegno n. 3250000990 per effetto delle procedure di riaccertamento residui di cui a determina n. 567 del 07/04/2026 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e determinazione FPV al 31/12 /2025 – Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative" sul capitolo SC03.2052 "Acq. att. str. DGR38/27" dell'ultimo Bilancio di previsione 2025-2027 approvato, annualità 2025, è stato rinumerato col n. 3260000428 e che le economie di spesa pari a € 9.536,95 di cui all'impegno sopra-citato verranno contabilizzate in fase di riaccertamento residui ;

ART.7 di imputare l'impegno n. 3260000428 all'operatore economico SRA INSTRUMENTS SPA a seguito della aggiudicazione della procedura di gara;

ART.8 Di dare mandato all'economista di procedere al pagamento del contributo di € 250,00 per il pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento;

ART.9 Di comunicare che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi della normativa vigente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA